

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1292/2535

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

จำสืบตำรวจหญิงสุนันท์ วิสาสะ

จำเลย

นายสันติพงษ์ นิมิตรดี ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 225, มาตรา 249

ป.วิ.อ. มาตรา 39, มาตรา 218, มาตรา 158, มาตรา 15

ความว่า จำเลยยื่นฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้จำคุกจำเลยกระทงละไม่เกิน 5 ปี จึง ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก ส่วนฎีกาของจำเลยในข้อกฎหมาย นั้นเห็นว่าไม่เป็นสาระแก่คดีต้องห้ามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 15 ประกอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 225,249จึงไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า จำเลยถูกโจทก์ฟ้องคดีแรกเป็นคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ข.6664/2532 ของศาลอาญาในข้อเท็จจริงเดียวกันและกรรมเดียวกัน เมื่อคดีแรกศาลอุทธรณ์ได้พิพากษา ยกฟ้องโจทก์โดยไม่มีฎีกา คดีจึงถึงที่สุด สิทธินำคดีอาญามาฟ้องตามคดีนี้จึงระงับไปตามมาตรา 39(4)แห่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เป็นสาระสำคัญแก่คดีโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้ พิจารณาตามรูปคดีต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำสั่งแล้ว (อันดับ 64 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 รวม 6 กระทง เรียงกระทงลงโทษจำคุกจำเลยกระทงละ 2 ปี รวมให้จำคุก 12 ปี แต่ความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษ จำคุกอย่างสูงไม่เกิน 3 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(1) คงลงโทษจำคุกจำเลย 10 ปี ให้จำเลยคืนหรือใช้เงิน จำนวน 766,000 บาทแก่ผู้เสียหาย ค่าขออื่นให้ยก นับโทษของจำเลยต่อจาก โทษ ในคดีหมายเลขแดงที่ ช.6664/2532 ของศาลนี้ด้วย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 62 แผ่นที่ 3)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 64 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ช.6664/2532 นั้น ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง เพราะเหตุโจทก์บรรยายฟ้องไม่ครบองค์ประกอบ ความผิด ยังมีได้วินิจฉัยชี้ขาดเนื้อหาแห่งการกระทำความผิด ของจำเลย จะถือว่ามีความพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้องเป็นผลให้สิทธินำคดีนี้มาฟ้องระงับไปหาได้ไม่ ฎีกาขอกฎหมาย ของจำเลยจึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ศาลชั้นต้น สิ่งไม่รับชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ช.6664/2532 นั้น ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง เพราะเหตุโจทก์บรรยายฟ้องไม่ครบองค์ประกอบ ความผิด ยังมีได้

วินิจฉัยชี้ขาดเนื้อหาแห่งการกระทำความผิด ของจำเลย จะถือว่ามีความพิพาทสำเร็จ
เด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้องเป็นผลให้สิทธินำคดีนี้มาฟ้องระงับไปหาได้ไม่ ฎีกาข้อ
กฎหมาย ของจำเลยจึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ศาลชั้นต้น สิ่งไม่
รับชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-อัศววิทย์ สุมาวงศ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>